



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/3/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אלעד אזר לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין

התובעת:

מזוז בת שבע

באמצעות ב"כ: עו"ד גיל יואש
הלל יפה 4/18, חדרה

נגד

הנתבעת:

לביא לינדה
באמצעות ב"כ: עו"ד עדי קופרמן/אסף גולן ואחרים
בר כוכבא 4, בני ברק

פסק דין

לפני תביעה למתן צו עשה שהגישה הבעלים של דירה בבית משותף נגד הבעלים של דירה אחרת בבית המשותף, לתיקון ליקויים בדירת הנתבעת הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעת ולתיקון הנזקים בדירתה.

רקע עובדתי וההליכים

1. עסקינן בבניין מגורים ברחוב קדש 9, אשקלון, הרשום בפנקס הבתים המשותפים, כחלקה 4 בגוש 2557 (להלן - "הבית המשותף").
2. התובעת היא הבעלים של דירה המצויה בקומה הראשונה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים כתת חלקה 2. הנתבעת היא הבעלים של דירה המצויה בקומה השניה בבית המשותף, מעל דירת התובעת, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים כתת חלקה 6.
3. כנטען בכתב התביעה, בשנת 2019 התגלו בחדר הרחצה של התובעת נזקי רטיבות ונזילה שמקורם בליקויים בדירת הנתבעים. בעקבות פנית התובעת אל הנתבעת טען בעלה (שמאז הלך לעולמו) כי תיקן את הליקויים בדירתה אך זמן קצר אח"כ שבו והופיעו סימני רטיבות בדירת התובעת ואף בהיקף גדול יותר מבעבר. פניות נוספות מאת התובעת לנתבעת העלו חרס.
4. בכתב הגנתה ענה הנתבעת כי מקור הנזקים להן טוענת התובעת אינו בדירתה. הנתבעת שכרה שירותיה של חברה המתמחה באיתור נזילות אשר קבע כי הצנרת בדירתה תקינה אך המליץ על בצוע איטום בחדר הרחצה של, וכך נעשה. הנתבעת טוענת כי מקור הנזילה ברכוש המשותף ועליה לפנות לנציגות בית המשותף.
5. ביום 20.7.2020 התקיים לפניי דיון בתביעה. בהחלטתי ממועד זה הורתי, בהסכמת הצדדים, על מינוי מומחה מטעם המפקח על רישום מקרקעין, מר אסי פייזק (להלן - "המומחה"). המומחה הונחה לבקר בדירות הצדדים וליתן חוות דעת בשאלת הגורם לרטיבות הנטענת בדירת התובעים, העבודות הדרושות לתיקון ליקויים (ככל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 12/3/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- (שנמצאו), והעבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים שנגרמו בשל ליקויים אלה, לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו. עוד נקבע כי חוות הדעת תהווה ראיה מוסכמת על הצדדים והם לא יהיו רשאים להמציא חוות דעת מטעמם.
6. ביום 13.9.2020 ניתנה חוות דעת המומחה, לאחר שביקר בדירות הצדדים בבית המשותף ביום 6.9.20 (להלן - "חוות הדעת").
7. בהתאם לחוות דעת המומחה, הדמיה תרמית בדירת התובעים הדגימה נזילה בחדר השינה של התובעת, וסימני רטיבות פעילה בחדר הרחצה והמרפסת הסמוכה לו, הן בתקרת חדרים אלו והן בקירות.
8. המומחה הוסיף וקבע בחוות הדעת, כי הגורם לרטיבות בדירת התובעים הוא ליקויים בדירת הנתבעת לאמור: **"ברצפת מקלחת הורים נמצא כי קיימת בעיית איטום בממשק אריחי קרמיקה ברצפת פנת הדוש ובנוסף נמצאו סימני חוסר איטום בין קופסת הדוש לאריחי קרמיקה"**. כמו כן ביחס למרפסת השירות של הנתבעת קבע המומחה: **"...נמצא כי צינור ניקוז מכונת הכביסה מרוחק מנקודת חיבור 4/2... נמצא כי קיימת רטיבות בגין צינור 4 צול לבין ארחי חיפוי"**. יש לציין כי חלק מנזקי הרטיבות אותם איתר המומחה, קרי, אלו שנתגלו בקיר חדר ההורים המשותף לחדר הרחצה המרכזי, מקורם באיטום לקוי או צנרת פגומה בחדר הרחצה של התובעת והמומחה המליץ בפניה אלו צעדים לנקוט.
9. המומחה פירט בחוות הדעת את העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעת וכן העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו.
10. ביום 29.9.20, בעקבות ממצאי חוות הדעת, הוריתי לנתבעת להודיע מדוע לא תבצע את העבודות עליהן המליץ, ולחלופין, להגיש הצעת מחיר מפורטת מאת בעל מקצוע מיומן, לבצוע עבודות אלו.
11. משלא הוגשה תגובה מטעם הנתבעת הוגשה לפני בקשת התובעת למתן פסק דין.

דיון והכרעה

12. הוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, החלה על הבית המשותף מורנו לאמור:
- "בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון."**
13. מכוחה של הוראה זו חלה חובה מוחלטת על בעלים של דירה בבית המשותף לתקן כל ליקוי בדירה, העלול לגרום נזק לדירה אחרת בבית המשותף. כלשון המלומד פרופ' י' ויסמן, [בספרו דיני קניין - בעלות ושיתוף](#) (תשנ"ז-1997), עמוד 482: **"אם יש בדירה דבר הטעון תיקון שיש בו כדי לגרום נזק לדירה אחרת, חייב בעל דירה לבצע את התיקונים הדרושים למניעת הנזק."**
14. הנתבעים לא התנגדו לממצאי חוות הדעת ומסקנותיה ולא הביעה התנגדות לבצע את העבודות הדרושות לתיקון הליקויים, כפי שפורטו בחוות הדעת, אם כי גם לא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 12/3/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התחייבה לעשות כן. לפיכך, משמצאתי כי חוות דעת המומחה נערכה באופן מקצועי ואובייקטיבי ומשלא באו לפניי נימוקים המצדיקים סטייה מחוות הדעת, הנני לאמצה ולהורות כדלקמן:

15. הנתבעת תבצע את מלוא העבודות הדרושות לתיקון הכשל באיטום חדר הרחצה בדירתה ולתיקון החיבור הליקוי של צינור ניקוז מכונת הכביסה במרפסת השירות, בהתאם לחוות דעת המומחה, כמפורט להלן:

בחדר האמבטיה: יש לבצע חידוש שכבת האיטום בממשק אמבטיה ואריחי קרמיקה.

בחדר הכביסה: פתיחה של קיר בסמוך לצינור ניקוז מכונת הכביסה.. יש לבצע פתיחה של אריחי קרמיקה ברצפת אמבטיה בסמוך לקולטן מרכזי של הבניין ופינוי מצע המילוי עד לחשיפה של נקודת חיבור 4/2. יש לאתר את הנזילה החשודה בחיבור זה ולפעול לתיקונה. לפני בצוע תיקון זה על התובעת או בעל המקצוע מטעמה, לעמוד בקשר עם המומחה ולהעביר לידי צילומים של הצנרת החשופה לשם קבלת עמדתו בדבר התיקון המומלץ.

16. העבודות לעיל לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים תבוצענה ותושלמנה בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.

17. הנתבעת תשמור בידיה מלוא האסמכתאות לביצוע העבודות ולתקינותן, על פי האמור לעיל, וימציאו עותק מהן לתובעת, באמצעות בא כוחם בתוך שבוע מגמר ביצוע העבודות.

18. אשר לנזקים בדירת התובעת: על התובעים לבצע העבודות הדרושות לתיקון הנזקים בדירתם לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו, בתוך 30 ימים ממועד קבלת אישור בכתב מידי הנתבעת בדבר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתה ותקינותן, כאמור בפסקה 16 לעיל. העבודות לצורך השבת מצבה הפיסי של דירתם לקדמותו, יהיו בהתאם לאמור בחוות הדעת:

"...יש לבצע ייבוש קירות חדר האמבטיה ומרפסת השירות כאשר ניתן לבצע ייבוש הקירות באמצעות יבשנים למשך 10 ימים כאשר עלות יבשן 150 ₪ ליום". לאחר מכן יש לבצע תיקוני שפכטל וצבע בתקרה קירות חדר הרחצה ובתקרה ובקירות מרפסת השירות.

19. בהתאם לאומדן שניתן בחוות הדעת ביחס לעלות התיקונים הדרושים בחדר הרחצה ובמרפסת השירות בדירת התובעת (בקיצוץ תיקון נזקי חדר השינה), הנני לחייב הנתבעת לשלם לתובעת סך של 1,755 ₪ בעבור שכירת יבשן + 1,950 ₪ עבור תיקוני טיח וצבע סכומים אלו כוללים מע"מ. התשלום יבוצע בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/3/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

20. אשר להוצאות המשפט, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו, "שלא יצא שכרו בהפסדו", וכי רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות (י' זוסמן **סדרי הדין האזרחי**, מהדורה שביעית, 1995, עמודים 540-541; ע"א 2617/00 **מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 615 (2005)**).
21. לאחר ששקלתי טענות הצדדים בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה, ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, אני מורה לנתבעת לשלם לתובעת הוצאות משפט בסך של 2,159 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך של 3,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל. המזכירות תמציא העתק פסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן ביום 9 נובמבר 2020, כ"ב חשון תשפ"א, בהעדר.

אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין